

OLA UNDHEIM
Kyrkjevegen 101
4360 VARHAUG

Dato: **11.06.2025**
Saksnr.: **2025/38319**
Dok.nr.: **3**
Saksbehandler:
Emmeli Ellingsen Eike

Hå kommune - gnr 54 bnr 61 - Kyrkjevegen 101 - dispensasjon fra byggegrense - støyskjerm - FV 4338 - vedtak

Vi viser til deres søknad, datert 08.05.2025, angående dispensasjon fra byggegrense mot veg for oppføring av støyskjerm.

Byggegrensen skal gå i en avstand på 50 meter fra fylkesveg, jf. vegloven § 29, annet ledd. Innenfor denne byggegrensen må det ikke uten særskilt tillatelse plasseres byggverk eller annen større innretning, jf. vegloven § 30.

Vedtak

Med hjemmel i vegloven §§ 30 og 34, gir vi dispensasjon fra byggegrensen mot fv. 4338 for å oppføre en støyskjerm på gnr. 54 bnr. 61 i Hå kommune.

Vilkår for dispensasjonen

1. Tiltaket skal være i tråd med vedlagt situasjonsplan datert 08.05.2025.
2. Avstanden fra tiltaket til senterlinjen på fv. 4338 skal være minst 8.5 meter og minst 1.5 meter fra kant på gang og sykkelvegen.
3. Siktlinjer og sikkerhetssonen må ivaretas.
4. Eierne fraskriver seg krav på erstatning for skade eller ulemper som måtte skyldes vegvedlikeholdsarbeid, utbedringsarbeider eller vegtrafikken, som er en følge av at tilbygget ligger innenfor byggegrensen.
5. Tiltaket må ikke brukes til andre formål enn det dispensasjonen gjelder.
6. Dispensasjonen gis uten ansvar med hensyn til nabo- og eierforhold.
7. Arbeidet må ikke settes i gang før andre nødvendige tillatelser er gitt. Planen for tiltaket og utforming må ellers godkjennes av Hå kommune.
8. I og med at omsøkte tiltak kommer innenfor byggegrensen langs fv. 4338, fraskriver Rogaland fylkeskommune seg et hvert krav om støydemping på grunn av vegtrafikkstøyen fra fylkesvegen.

Arbeidet må være påbegynt innen tre - 3 - år fra dispensasjonen er gitt, ellers faller dispensasjonen bort.

Graving innen 3 meter fra fylkesvegen krever graveløyve og arbeidsvarsling

Dersom det skal graves nærmere vegen enn 3 m, må det søkes om gravetillatelse og arbeidsvarsling før arbeidene startes.

Lenke til søknadsskjema: <https://www.rogfk.no/vare-tjenester/vei-og-kollektivtransport/fylkesvei/soknader-og-tillatelser-for-fylkesvei/>

Plan for arbeidsvarsling skal være godkjent av Statens vegvesen minimum fem - 5 - virkedager før arbeidet startes.

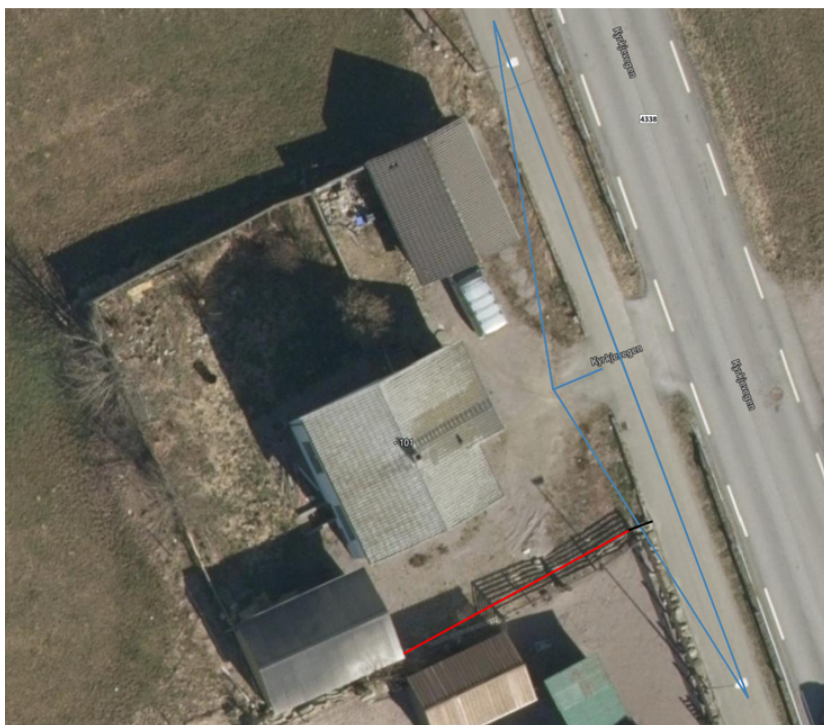
Dette vedtaket skal ligge som vedlegg i gravesøknaden.

Begrunnelse for vedtaket

Byggegrensene skal ivareta trafikksikkerheten, vedlikehold og drift av vegnettet, arealbehov ved en eventuell utvidelse av vegen, og miljøet på eiendommene langs vegen.

Det søkes om oppføring av støyskjerm mot nabo for å skjerme for dyr som er lys- og lydsensitive. Skjermen skal plasseres fra garasjen og langs eiendomsgrensen mot gang- og sykkelveien, der det i dag står et eksisterende gjerde.

Skjermen skal plasseres som visst på kartet under (rød stripe), uten hinder for sikkerhetssonen og sikt mot gang og sykkelvegen.



Rett til å klage

Dette vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages, jf. forvaltningsloven § 28. Klagefristen er tre - 3 - uker fra vedtaket er mottatt. En eventuell klage sendes til Rogaland fylkeskommune, firmapost@rogfk.no. Etter forvaltningsloven § 18 har du anledning til å se sakens dokumenter.

Hilsen
Aksel Grunnreis
seksjonssjef

Emmeli Ellingsen Eike
rådgiver

Vedlegg:

1 Støyskjerm og sikt, Kyrkjeveien 101

Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Oppgi vårt saksnr. når du svarer på brevet.